

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1546/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงลพบุรี

โจทก์

นายกาน พลอยกระจำง กับพวก

จำเลย

นายกาน พลอยกระจำง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญเลิศ พลอยกระจำง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาอุทธรณ์ของศาล
อุทธรณ์อันเป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 219 ส่วนข้อกฎหมายไม่เป็นสาระ จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เป็น
สาระสำคัญแห่งคดีอันควรสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยสมควรได้รับโทษจำคุกตามที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นอยู่หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 49)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งจำเลยที่ 1 จำ
คุกฐานเป็นผู้จัด 1 เดือนปรับ 1,000 บาท ฐานเข้าเล่นด้วย ปรับ 800 บาท รวม

ปรับ1,800 บาทจำคุกจำเลยที่ 2 ฐานเป็นเจ้ามือ 1 เดือน ปรับ1,000 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 800 บาท โทษจำคุกรอ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1ฐานเป็นผู้จัดและจำเลยที่ 2 ฐานเป็นเจ้ามือสถานเดียวไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1ที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 48)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลยพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลยพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ